

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Un cadre clair et loyal, pensé pour sécuriser la relation d'accompagnement que nous engageons ensemble.

ARTICLE 1 GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions générales ont pour objet de préciser l'organisation des relations contractuelles entre le Prestataire et le Client. Elles s'appliquent à l'ensemble des prestations réalisées par ATTRIBUT CONSEILS — gestion de carrières, bilan de compétences, VAE, ingénierie de la formation — à l'exception de celles bénéficiant d'une contractualisation spécifique.

Le terme « **Prestataire** » désigne ATTRIBUT CONSEILS, SARL au capital de 10 000 €, enregistrée sous le numéro de déclaration d'activité 11910614891 auprès du Préfet de région d'Île-de-France (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État), dont le siège est situé 161 rue Saint Merry, 77300 Fontainebleau.

Le terme « **Client** » désigne le signataire de la convention ou du contrat de formation acceptant les présentes conditions : personne morale, personne physique, ou signataire d'une convention tripartite lorsque l'action est financée par l'employeur ou un financeur institutionnel. Dans le cadre du CPF comme en autofinancement, une convention bipartite fixe les conditions générales et particulières de l'accompagnement.

Les informations et prix figurant sur nos supports sont donnés à titre indicatif. Nos offres sont valables deux mois à compter de leur date, sauf mention contraire, et le seul fait d'accepter une offre emporte l'acceptation sans réserve des présentes conditions. Celles-ci peuvent être modifiées à tout moment ; les modifications s'appliquent aux commandes postérieures. Nos actions relèvent de la formation professionnelle continue (VI^e partie du Code du travail).

ARTICLE 2 DOCUMENTS RÉGISSANT L'ACCORD DES PARTIES

Les documents régissant l'accord des parties sont, par ordre de priorité décroissante : le règlement intérieur du Prestataire et celui de l'établissement d'accueil, les avenants aux conventions, les conventions de formation et de partenariat acceptées par les deux parties, les fiches pédagogiques, les avenants aux présentes conditions, les présentes conditions générales, les offres remises au Client, la facturation, les cahiers des charges éventuels, puis toute autre annexe.

En cas de contradiction, le document de priorité supérieure prévaut. Ces documents expriment l'intégralité de l'accord conclu et prévalent sur tout échange antérieur à la signature.

ARTICLE 3 MODALITÉS D'INSCRIPTION

La convention est conclue sous réserve de l'acceptation expresse de la commande. Celle-ci devient effective à réception de l'un des documents signés suivants : la convention de formation bi ou tripartite, le bon de commande émis par le commanditaire, ou la validation dématérialisée du dossier CPF sur moncompteformation.gouv.fr accompagnée de la convention d'engagement.

Toute modification de la commande demandée par le Client est soumise à l'acceptation écrite du Prestataire.

ARTICLE 4 CONDITIONS D'INTÉGRATION

La participation n'est effective qu'après co-évaluation de sa pertinence et validation du dossier — une décision partagée entre le Prestataire et le futur bénéficiaire, sur la base de son choix éclairé. Le Prestataire peut orienter le demandeur vers une prestation ou un partenaire mieux adaptés à sa situation.

Dans le cadre des conventions de formation professionnelle, le Prestataire se réserve le droit de disposer des places retenues en l'absence de règlement intégral de la facture.

ARTICLE 5 CONDITIONS D'INSCRIPTION & FINANCIÈRES

Le prix comprend l'accompagnement et le support pédagogique. Les repas, frais de déplacement et d'hébergement restent à la charge exclusive du Client.

5.1 — Financement par l'entreprise. À réception de l'inscription, le Prestataire adresse une convention d'accompagnement, ou une facture valant convention simplifiée, précisant les conditions financières.

5.2 — Financement par une personne physique à ses frais. À compter de la signature du contrat, le Client dispose d'un délai de rétractation de 10 jours (article L.6353-5 du Code du travail), exercé par lettre recommandée avec accusé de réception ; aucune somme ne peut alors être exigée. Passé ce délai, il ne peut être demandé plus de 30 % du prix, le solde étant échelonné au fur et à mesure du déroulement de l'action.

5.3 — Financement CPF. Les conditions d'inscription et d'annulation figurent dans les « Conditions particulières titulaires » disponibles sur moncompteformation.gouv.fr.

ARTICLE 6 CONDITIONS ET MOYENS DE PAIEMENT

Les prix sont établis nets de taxes et facturés aux conditions de la convention, en euros. Le règlement s'effectue par virement (Crédit Agricole — ATTRIBUT CONSEILS — IBAN FR76 1820 6000 7944 0640 6800 146 · BIC AGRIFRPP882) ou par chèque à l'ordre d'ATTRIBUT CONSEILS. Pour les organismes soumis au code des marchés publics, la facture est émise après la formation et réglée sous 30 jours. Dans le cadre du CPF, le compte du bénéficiaire est décrémenté du montant de l'accompagnement une fois la prestation finalisée.

6.1 — Modalités. Les paiements interviennent à réception de facture, en fin d'accompagnement, sans escompte ni remise sauf accord particulier. En cas de subrogation avec un OPCO ou tout autre financeur, factures et attestations de présence lui sont transmises ; le Client reste redevable du complément entre le coût total et la prise en charge, ainsi que de tout montant non financé en cas de modification de l'accord de financement.

6.2 — Retard de paiement. Après mise en demeure par lettre recommandée, des pénalités courent au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € est due de plein droit pour chaque facture réglée en retard (articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce), sans préjudice d'une indemnisation complémentaire sur justificatif.

ARTICLE 7 MODALITÉS DE LA FORMATION

7.1 — Effectifs. Les séances se déroulent en individuel ou en session collective selon l'action choisie ; dans le cadre du CPF, elles ont lieu en individuel.

7.2 — Déroulement. Aux dates et conditions indiquées sur les fiches pédagogiques. Nos locaux sont ouverts de 8 h à 20 h 30 du lundi au vendredi, et le samedi de 9 h à 13 h sur accord des deux parties.

7.3 — Nature. Les actions relèvent de l'article L.6313-1 du Code du travail.

7.4 — Sanction. À l'issue de la prestation, le Prestataire remet une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée et les résultats de l'évaluation des acquis. Sa remise suppose l'assiduité à l'ensemble des rendez-vous programmés.

7.5 — Lieu. Au 161 rue Saint Merry à Fontainebleau ou en visioconférence, selon ce qui est convenu au départ ; tout ou partie de l'accompagnement peut être organisé à distance, en accord avec le participant et le financeur.

7.6 — Assurance. Le Client souscrit et maintient une assurance responsabilité civile couvrant les dommages susceptibles d'être causés au Prestataire ou aux tiers, assortie d'une clause de renonciation à recours.

ARTICLE 8 ANNULATION DE LA FORMATION

À défaut de précision dans la convention : si le participant ne peut plus honorer les rendez-vous planifiés, même après aménagement horaire, le Prestataire peut annuler la prestation en accord avec le financeur, ou proposer un report à une date ultérieure. Faute de report et de réalisation de la prestation, le Prestataire rembourse les sommes effectivement versées.

ARTICLE 9 RÉSILIATION OU ABANDON DE LA PRESTATION

En cas de résiliation ou d'abandon du fait du Client, moins de 10 jours calendaires avant le début de la session ou après le début de l'action, une indemnité égale à 100 % du prix restant dû est exigible à titre de clause pénale, sauf accord contraire du financeur. Si le Prestataire organise une session de même nature dans les 6 mois, un report est proposé dans la limite des places disponibles et un avoir établi. Ces indemnités ne peuvent être imputées par l'employeur au titre de l'article L.6331-1 du Code du travail, ni prises en charge par l'OPCO.

ARTICLE 10 ASSIDUITÉ

La participation à la totalité de la prestation est requise ; l'assiduité conditionne la remise du certificat de réalisation. Toute absence doit rester exceptionnelle et être justifiée par écrit. Un manque d'assiduité imputable au Client, hors cas de force majeure, entraîne de plein droit la facturation d'une indemnité égale à 50 % du prix (au prorata journalier), à titre de clause pénale, non imputable au titre de l'article L.6331-1 du Code du travail ni prise en charge par l'OPCO.

ARTICLE 11 TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET ACCESSOIRES À LA COMMANDE

Les plans, descriptifs, documents techniques, devis et autres documents remis le sont dans le cadre d'un prêt d'usage, aux seules fins d'évaluation de l'offre commerciale du Prestataire, et ne peuvent être utilisés à d'autres fins. Le Prestataire en conserve l'intégralité des droits de propriété matérielle et intellectuelle ; ils lui sont restitués à première demande.

ARTICLE 12 INFORMATIONS

Le Client s'engage à transmettre toutes les informations utiles à la mise en œuvre de la prestation demandée au Prestataire.

ARTICLE 13 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Chaque partie considère les informations et le savoir-faire remis par l'autre — pédagogiques, techniques, documentaires, financiers, commerciaux ou juridiques — comme sa propriété industrielle et intellectuelle, et ne les utilise que pour l'exécution de la convention. Ces informations ne peuvent être communiquées ou rendues accessibles à des tiers sans l'accord écrit préalable de leur propriétaire.

ARTICLE 14 CONFIDENTIALITÉ

14.1 — Définition. Sont confidentielles toutes les informations et tout savoir-faire échangés, sous quelque forme que ce soit, relatifs à l'accompagnement, aux méthodes, études, produits ou supports, qu'ils soient ou non couverts par un droit de propriété intellectuelle.

14.2 — Obligations. Les parties s'interdisent de divulguer ou d'utiliser ces informations hors du cadre de la convention et prennent toute précaution utile pour éviter leur divulgation. Les supports pédagogiques sont mis à disposition du participant aux seules fins de formation, à l'exclusion de tout usage personnel, de toute reproduction et de toute atteinte aux systèmes du Prestataire. ATTRIBUT CONSEILS s'engage à détruire tout document personnel du bénéficiaire, sauf autorisation écrite de conservation pendant un an.

14.3 — Durée et exceptions. Ces obligations ne s'appliquent pas aux informations relevant du domaine public ou légitimement détenues par ailleurs, et restent en vigueur pendant cinq ans à compter du terme de la convention.

ARTICLE 15 DONNÉES PERSONNELLES

Les données recueillies sont traitées pour la gestion des inscriptions et le suivi des dossiers. Leurs destinataires sont les services d'ATTRIBUT CONSEILS, les intervenants qui réalisent les accompagnements et les partenaires contractuels. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et au Règlement général sur la protection des données, le bénéficiaire dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime, à exercer auprès d'ATTRIBUT CONSEILS, 161 rue Saint Merry, 77300 Fontainebleau.

ARTICLE 16 CAS DE FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne peut être tenue responsable d'un retard ou d'une défaillance résultant d'un cas de force majeure, entendu largement : catastrophe naturelle, incendie, inondation, conflit armé, attentat, grève, injonction des pouvoirs publics, accident d'exploitation... La partie concernée en informe l'autre sans délai. Si l'empêchement excède 10 jours ouvrables, les parties se concertent dans les 5 jours suivants pour décider, de bonne foi, de la poursuite ou de l'arrêt de la convention.

ARTICLE 17 INTUITU PERSONAE & SOUS-TRAITANCE

17.1 — Sous-traitance. Le Prestataire peut sous-traiter tout ou partie des prestations, sous son entière et seule responsabilité ; le sous-traitant est tenu aux mêmes engagements que ceux stipulés aux présentes.

17.2 — Cessibilité. Conclu en considération des compétences des parties, le contrat est incessible sauf accord écrit préalable du cocontractant. Les inscriptions sont strictement personnelles : tout transfert à un tiers ou mise à disposition des supports de formation est interdit.

ARTICLE 18 DIFFÉRENDS ÉVENTUELS

Les parties conviennent d'épuiser toutes les solutions amiables concernant l'interprétation, l'exécution ou la réalisation des présentes avant de porter le différend devant le Tribunal de Melun, seul compétent, ce que les parties acceptent sans restriction ni réserve.

GRILLE TARIFAIRE

L'entretien préliminaire est gratuit et sans engagement. La plupart de nos accompagnements sont finançables : nous étudions avec vous la solution la mieux adaptée à votre situation.

PRESTATION	AUTOFINANCEMENT · CPF	PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR
● FORMATION CRÉATION D'ENTREPRISE		
Formation 16 h	1 800 €	2 240 €
Formation 14 h	1 500 €	2 100 €
Formation 8 h	1 000 €	1 500 €
● VAE & VAP		
Recevabilité & dossier de validation — VAE 24 h 16 h d'entretien · 8 h de relecture & corrections	1 900 €	2 240 €
Recevabilité & dossier de validation — VAE 32 h 16 h d'entretien · 16 h de relecture & corrections	3 800 €	4 080 €
VAE 20 h 14 h d'entretien · 6 h de relecture & corrections	1 600 €	—
VAP 4 h d'entretien	400 €	—
● BILAN DE COMPÉTENCES		
Bilan de compétences 16 h d'entretien · 2 h de tests · 6 h de travaux guidés	1 900 €	2 340 €
Bilan de compétences 14 h d'entretien · 2 h de tests · 6 h de travail personnel	1 600 €	2 200 €
Bilan de compétences — formule mixte 10 h d'entretien · 2 h de tests · 12 h de travaux guidés	1 100 €	1 600 €
● FORMATION — EXPERTISE DE L'ACCOMPAGNEMENT EN BILAN DE COMPÉTENCES NOUVEAU 2026		
Professionnalisation des consultants entreprises & particuliers · modalités définies après l'entretien préliminaire	Sur devis	Sur devis
● ACCOMPAGNEMENTS SUR MESURE		
Conçus à la demande RH · stratégie marketing · soutien & coaching	Sur devis	Sur devis

Tarifs nets de taxes. Ne sont pas compris les coûts d'études, de soutenance et de validation par l'organisme certificateur, à étudier et à prévoir.